



P U T U S A N

Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Naindry Enjang Septi Andani Bin Asmuri
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Pakis 36 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Naindry Enjang Septi Andani Bin Asmuri ditahan dalam tahanan penyidik/Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ke - 1 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Drs. Victor A. Sinaga, SH, Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat yang beralamat di jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2024 Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hatim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NAINDRY ENJANG SEPTI ANDANI BIN ASMURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu dan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 435 Jo. pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAINDRY ENJANG SEPTI ANDANI BIN ASMURI** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto ± 2,06 gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,00 gram beserta plastiknya.

Jumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto $\pm$ 4,06 gram beserta plastiknya.

- 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah handphone dan simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukunya secara tertulis pada tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **NAINDRY ENJANG SEPTI ANDANI BIN ASMURI**, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah kosong tepatnya di daerah Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini karena sebagian besar para saksi berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba Golongan I.*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Grandong (Dpo) sekitar pukul 11.00 Wib melalui whatsapp ke handphone terdakwa dan menawarkan Narkotika Jenis sabu - sabu ke terdakwa, kemudian terdakwa memesan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak ± 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kembali dan selanjutnya Sdr. Grandong (Dpo) memberikan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak ± 4 (empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan sistem ranjau yang ditaruh oleh Sdr. Grandong (Dpo) di semak - semak yang dibungkus dengan kemasan plastik snack kacang garuda di daerah Wonocolo Kec. Taman Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak ± 4 (empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 1000 butir tablet warna putih berlogo LL, lalu terdakwa membagi - bagi menjadi beberapa bagian untuk dijual kembali dan terdakwa berhasil menjual sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) buah klip plastik Narkotika jenis sabu - sabu dijual terdakwa kepada Sdr. Sony pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) klip plastik tablet warna putih berlogo LL masing -

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

b) 1 (satu) buah klip plastik Narkotika jenis sabu - sabu dijual terdakwa kepada Sdr. Dhani pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.00 seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) klip plastik tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

c) 4 (empat) buah klip tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dijual terdakwa kepada Sdr. Riko pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 17.30 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ibnu Wiyatno dan saksi Wahyu Darmawan (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu - sabu dan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 didapati terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah tepatnya jalan Pakis No. 36 RT.001 RW. 004 Kel. Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya, lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,06 gram beserta plastiknya;
- 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,00 gram beserta plastiknya

Jumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto $\pm$ 4,06 gram beserta plastiknya.

b) 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL

c) Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu;

d) 1 (satu) buah handphone dan simcard.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07950/ NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi S Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan total berat secara keseluruhan Netto $\pm$ 2,384 (dua koma tiga delapan empat) gram dengan nomor :27683/2023/ NNF – 27689 /2023/ NNF adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **NAINDRY ENJANG SEPTI ANDANI BIN ASMURI** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah tepatnya jalan Pakis No. 36 RT.001 RW. 004 Kel. Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Adapun Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Ibnu Wiyatno dan saksi Wahyu Darmawan (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu - sabu dan obat keras jenis tablet warna putih

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby



berlogo LL langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 didapati terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah tepatnya jalan Pakis No. 36 RT.001 RW. 004 Kel. Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya, lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :
 - (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm 2,06$ gram beserta plastiknya;
 - 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm 2,00$ gram beserta plastiknyaJumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto $\pm 4,06$ gram beserta plastiknya.
- b. 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL
- c. Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu;
- d. 1 (satu) buah handphone dan simcard.

Dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07950/ NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi S Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan total berat secara keseluruhan Netto $\pm 2,384$ (dua koma tiga delapan empat) gram dengan nomor :27683/2023/ NNF – 27689 /2023/ NNF adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NAINDRY ENJANG SEPTI ANDANI BIN ASMURI**, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah tepatnya jalan Pakis No. 36 RT.001 RW. 004 Kel. Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Grandong (Dpo) sekitar pukul 11.00 Wib melalui whatsapp ke handphone terdakwa dan menawarkan Narkotika Jenis sabu - sabu ke terdakwa, kemudian terdakwa memesan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak ± 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kembali dan selanjutnya Sdr. Grandong (Dpo) memberikan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak ± 4 (empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan sistem ranjau yang ditaruh oleh Sdr. Grandong (Dpo) di semak - semak yang dibungkus

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemasan plastik snack kacang garuda di daerah Wonocolo Kec. Taman Sidoarjo;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak $\pm$ 4 (empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi $\pm$ 1000 butir tablet warna putih berlogo LL, lalu terdakwa membagi - bagi menjadi beberapa bagian untuk dijual kembali dan terdakwa berhasil menjual sebagai berikut :

a. (satu) buah klip plastik Narkotika jenis sabu - sabu dijual terdakwa kepada Sdr. Sony pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) klip plastik tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

b. 1 (satu) buah klip plastik Narkotika jenis sabu - sabu dijual terdakwa kepada Sdr. Dhani pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.00 seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) klip plastik tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

c. 4 (empat) buah klip tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dijual terdakwa kepada Sdr. Riko pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 17.30 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ibnu Wiyatno dan saksi Wahyu Darmawan (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu - sabu dan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 didapati terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah tepatnya jalan Pakis No. 36 RT.001 RW. 004 Kel. Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya, lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

a. (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,06 gram beserta plastiknya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,00 gram beserta plastiknya

Jumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto $\pm$ 4,06 gram beserta plastiknya.

- b. 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- c. Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu;
- d. 1 (satu) buah handphone dan simcard.

Dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07950/ NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi S Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27690/2023/NOF berupa 5 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat $\pm$ 0,740 (nol koma tujuh empat puluh) gram adalah benar positif tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras ;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 435 Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Darmawan Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah yang beralamat di Jalan Pakis 36 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Pakis, Kec. Sawahan Kota Surabaya;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ;

a) 1 (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm 2,06$ gram beserta plastiknya;
- 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm 2,00$ gram beserta plastiknya

Jumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto $\pm 4,06$ gram beserta plastiknya.

b) 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL

c) Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu;

d) 1 (satu) buah handphone dan simcard.

Dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah di atas Kasur Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu dan tablet warna putih berlogo LL dari Sdr. Grandong (Dpo) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 dan terdakwa memesan Narkotika Jenis sabu - sabu di Sdr. Grandong (Dpo) sebanyak ± 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kembali dan selanjutnya Sdr. Grandong (Dpo) memberikan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak ± 4 (empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan sistem ranjau yang ditaruh oleh Sdr. Grandong (Dpo) di semak - semak yang dibungkus dengan kemasan plastik snack kacang garuda di daerah Wonocolo Kec.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Sidoarjo, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak $\pm$ 4 (empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi $\pm$ 1000 butir tablet warna putih berlogo LL, lalu terdakwa membagi - bagi menjadi beberapa bagian untuk dijual kembali ;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu - sabu dan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 didapati terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah tepatnya jalan Pakis No. 36 RT.001 RW. 004 Kel. Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan sudah dipecah menjadi beberapa bagian dan dimasukkan kedalam plastic klip kecil;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui semua barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dan terdakwa tidak ada ijin mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ibnu Wiyatno, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa Saksi Ibnu Wiyatno dan saksi Wahyu Darmawan (merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu - sabu dan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 didapati terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah tepatnya jalan Pakis No. 36 RT.001 RW. 004 Kel. Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya, lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,06 gram beserta plastiknya;
- 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,00 gram beserta plastiknya

Jumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto $\pm$ 4,06 gram beserta plastiknya.

b) 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL

c) Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu;

d) 1 (satu) buah handphone dan simcard.

Dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu dan tablet warna putih berlogo LL dari Sdr. Grandong (Dpo) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 dan terdakwa memesan Narkotika Jenis sabu - sabu di Sdr. Grandong (Dpo) sebanyak $\pm$ 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol plastik yang berisi $\pm$ 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan maksud



dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kembali dan selanjutnya Sdr. Grandong (Dpo) memberikan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak ± 4 (empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan sistem ranjau yang ditaruh oleh Sdr. Grandong (Dpo) di semak - semak yang dibungkus dengan kemasan plastik snack kacang garuda di daerah Wonocolo Kec. Taman Sidoarjo, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak ± 4 (empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 1000 butir tablet warna putih berlogo LL, lalu terdakwa membagi - bagi menjadi beberapa bagian untuk dijual kembali dan terdakwa berhasil menjual sebagai berikut :

- a) 1 (satu) buah klip plastik Narkotika jenis sabu - sabu dijual terdakwa kepada Sdr. Sony pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) klip plastik tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- b) 1 (satu) buah klip plastik Narkotika jenis sabu - sabu dijual terdakwa kepada Sdr. Dhani pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.00 seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) klip plastik tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- c) 4 (empat) buah klip tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dijual terdakwa kepada Sdr. Riko pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 17.30 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07950/ NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi S Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong kantong plastik yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan total berat secara keseluruhan Netto $\pm 2,384$ (dua koma tiga delapan empat) gram dengan nomor :27683/2023/ NNF – 27689 /2023/ NNF adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07950/ NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi S Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27690/2023/NOF berupa 5 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat $\pm 0,740$ (nol koma tujuh empat puluh) gram adalah benar positif tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pakis 36 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Pakis, Kec. Sawahan Kota Surabaya;

- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ;

a) 1 (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm 2,06$ gram beserta plastiknya;

- 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm 2,00$ gram beserta plastiknya

Jumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto $\pm 4,06$ gram beserta plastiknya.

b) 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL

c) Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu;

d) 1 (satu) buah handphone dan simcard.

Dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di di dalam rumah di atas Kasur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu dan tablet warna putih berlogo LL dari Sdr. Grandong (Dpo) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 dan atas pembelian tersebut akan dilakukan pembayaran saat sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sabu dan tablet warna putih berlogo LL dari Sdr. Grandong (Dpo) sebanyak $\pm$ 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol plastik yang berisi $\pm$ 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah):
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu kepada:
 1. Sdr. Sony sebanyak 1 (satu) buah klip plastik berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing 10 butir obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL;
 2. Sdr. Dhani sebanyak 1 (satu) uah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing 10 butir obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL;
 3. Sdr. Riko sebanyak 4 (empat) uah plastic klip berisi masing-masing 10 butir obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sabu dan tablet warna putih berlogo LL kurang lebih selama 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 550.000 merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu dan tablet warna putih berlogo LL;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu – sabu dan tablet warna putih berlogo LL, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dan tablet warna putih berlogo LL dengan cara diranjau pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib ditaruh didepan rumah kosong, untuk narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bekas kemasan permen merek kopiko dan untuk obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL ditaruh di semak-semak dibungkus dengan kemasan plastik snack kacang garuda dai daerah Wonocolo, Kec. Taman Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa sebelumnya di tahun 2014 Terdakwa sudah pernah dihukum/dipenjara dalam kasus yang sama dan di tahun 2016 dipenjara dalam kasus pencurian;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto ± 2,06 gram beserta plastiknya;
 - 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto ± 2,00 gram beserta plastiknya.
- Jumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto ± 4,06 gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
 - Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah handphone dan simcard.

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07950/ NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi S Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan total berat secara keseluruhan **Netto $\pm$ 2,384 (dua koma tiga delapan empat) gram** dengan nomor :27683/2023/ NNF – 27689 /2023/ NNF adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07950/ NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi S Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27690/2023/NOF berupa 5 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat $\pm$ **0,740 (nol koma tujuh empat puluh) gram** adalah benar positif tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pakis 36 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Pakis, Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ;
 - a) 1 (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,06 gram beserta plastiknya;
 - 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,00 gram beserta plastiknya
 - Jumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto $\pm$ 4,06 gram beserta plastiknya.
 - b) 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL
 - c) Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu;
 - d) 1 (satu) buah handphone dan simcard.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sabu dan tablet warna putih berlogo LL dari Sdr. Grandong (Dpo) sebanyak $\pm$ 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol plastik yang berisi $\pm$ 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah):

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu kepada:

1. Sdr. Sony sebanyak 1 (satu) buah klip plastik berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing 10 butir obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL;
2. Sdr. Dhani sebanyak 1 (satu) uah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing 10 butir obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL;
3. Sdr. Riko sebanyak 4 (empat) uah plastic klip berisi masing-masing 10 butir obat keras jenis Tablet warna putih berlogo LL;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dan terdakwa tidak ada ijin mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang.

- Bahwa sebelumnya di tahun 2014 Terdakwa sudah pernah dihukum/dipenjara dalam kasus yang sama dan di tahun 2016 dipenjara dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Dakwaan :

Pertama Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua: Pasal 435 Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara Kumulatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu – shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang maksudnya adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Atau, siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta apakah tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembeda yang menghapus ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan di dalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa **NAINDRY ENJANG SEPTI ANDANI BIN ASMURI**, hal ini sesuai dengan BAP saksi-saksi dan BAP terdakwa, terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembeda, pemaaf, maupun pengampun bahwa terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara alat bukti yang menyatakan terdakwa **NAINDRY ENJANG SEPTI ANDANI BIN ASMURI**

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 : **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai pengertian hukum sama dengan “sengaja”, sedangkan dalam KUHP tidak memberikan definisi dari “sengaja”. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “sengaja (opzet)” sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) (pompe, cetakan ke-3, 1959 hal, 166). Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. Jadi unsur “ tanpa hak dan melawan hukum”, memiliki pengertian perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan melanggar ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Barang Bukti yang ada bahwa Terdakwa **NAINDRY ENJANG SEPTI ANDANI BIN ASMURI** saat kedatangan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu* tidak memiliki ijin dari pihak berwajib atau pihak manapun dan terdakwa tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang, tidak ada memiliki suatu penyakit atau resep atau Petunjuk Dokter atau untuk Pengobatan Suatu Penyakit yang Pengobatan / Penyembuhannya harus menggunakan / memakai / mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obat – obatan narkotika serta terdakwa juga mengetahui perbuatan yang telah dilakukannya adalah melanggar Hukum dan Undang – undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu – shabu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Barang Bukti yang ada bahwa benar terdakwa telah ditangkap Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 di rumah jalan Pakis No. 36 RT.001 RW. 004 Kel. Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,06 gram beserta plastiknya;
 - 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,00 gram beserta plastiknyaJumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto $\pm$ 4,06 gram beserta plastiknya.
- b) 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL
- c) Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu;
- d) 1 (satu) buah handphone dan simcard.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu dan tablet warna putih berlogo LL dari Sdr. Grandong (Dpo) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 dan terdakwa memesan Narkotika Jenis sabu - sabu di Sdr. Grandong (Dpo) sebanyak $\pm$ 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol plastik yang berisi $\pm$ 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kembali dan selanjutnya Sdr. Grandong (Dpo) memberikan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak $\pm$ 4 (empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi $\pm$ 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan sistem ranjau yang ditaruh oleh Sdr. Grandong (Dpo) di semak - semak yang dibungkus dengan kemasan plastik snack kacang garuda di daerah Wonocolo Kec. Taman Sidoarjo, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak $\pm$ 4 (empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi $\pm$ 1000 butir tablet warna putih berlogo LL, lalu terdakwa membagi - bagi menjadi beberapa bagian untuk dijual kembali dan terdakwa berhasil menjual sebagai berikut :

- a) 1 (satu) buah klip plastik Narkotika jenis sabu - sabu dijual terdakwa kepada Sdr. Sony pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) klip plastik tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- b) 1 (satu) buah klip plastik Narkotika jenis sabu - sabu dijual terdakwa kepada Sdr. Dhani pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.00 seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) klip plastik tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- c) 4 (empat) buah klip tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dijual terdakwa kepada Sdr. Riko pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 17.30 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07950/ NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi S Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan total berat secara keseluruhan **Netto $\pm$ 2,384 (dua koma tiga delapan empat) gram** dengan nomor :27683/2023/ NNF – 27689 /2023/ NNF adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu – shabu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang maksudnya adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Atau, siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta apakah tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus ancaman pidananya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa suatu perbuatan di dalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa **NAINDRY ENJANG SEPTI ANDANI BIN ASMURI**, hal ini sesuai dengan BAP saksi-saksi dan BAP terdakwa, terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembeda, pemaaf, maupun pengampun bahwa terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara alat bukti yang menyatakan terdakwa **NAINDRY ENJANG SEPTI ANDANI BIN ASMURI** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Barang Bukti yang ada bahwa benar terdakwa telah ditangkap Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 di rumah jalan Pakis No. 36 RT.001 RW. 004 Kel. Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto ± 2,06 gram beserta plastiknya;
 - 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto ± 2,00 gram beserta plastiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto $\pm 4,06$ gram beserta plastiknya.

- b) 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- c) Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu;
- d) 1 (satu) buah handphone dan simcard.

Dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu dan tablet warna putih berlogo LL dari Sdr. Grandong (Dpo) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 dan terdakwa memesan Narkotika Jenis sabu - sabu di Sdr. Grandong (Dpo) sebanyak ± 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kembali dan selanjutnya Sdr. Grandong (Dpo) memberikan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak ± 4 (empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 1000 butir tablet warna putih berlogo LL dengan sistem ranjau yang ditaruh oleh Sdr. Grandong (Dpo) di semak - semak yang dibungkus dengan kemasan plastik snack kacang garuda di daerah Wonocolo Kec. Taman Sidoarjo, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu - sabu sebanyak ± 4 (empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 1000 butir tablet warna putih berlogo LL, lalu terdakwa membagi - bagi menjadi beberapa bagian untuk dijual kembali dan terdakwa berhasil menjual sebagai berikut :

- a) 1 (satu) buah klip plastik Narkotika jenis sabu - sabu dijual terdakwa kepada Sdr. Sony pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 09.00 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) klip plastik tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- b) 1 (satu) buah klip plastik Narkotika jenis sabu - sabu dijual terdakwa kepada Sdr. Dhani pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.00 seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) klip plastik tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 4 (empat) buah klip tablet warna putih berlogo LL masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dijual terdakwa kepada Sdr. Riko pada tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 17.30 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07950/ NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi S Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27690/2023/NOF berupa 5 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat $\pm 0,740$ (nol koma tujuh empat puluh) gram adalah benar positif tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena elemen dalam unsur kedua ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu elemen saja yang apabila terbukti, maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Dengan demikian unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Primer Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan kedua pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf atau pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,06 gram beserta plastiknya;
 - 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,00 gram beserta plastiknya.

Jumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto $\pm$ 4,06 gram beserta plastiknya.

- 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah handphone dan simcard.

karena merupakan barang/alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika.
- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 435 Jo. pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAINDRY ENJANG SEPTI ANDANI BIN ASMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu dan tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada NAINDRY ENJANG SEPTI ANDANI BIN ASMURI dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah box kecil warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,06 gram beserta plastiknya;
 - 6 (enam) klip Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto $\pm$ 2,00 gram beserta plastiknya.

Jumlah total secara keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu berat bruto $\pm$ 4,06 gram beserta plastiknya.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minum warna pink yang didalamnya terdapat 918 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah handphone dan simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000 hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu – sabu;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dinneke Absari Y, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.

Djuanto, S.H., M.H

Titik Budi Winarti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2023/PN Sby